

0001548-97.2021.8.26.0269

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE LUIS BASTOS

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... continham anotações sobre a contabilidade do tráfico da associação, registradas com nomes, codinomes e alcunhas dos clientes do tráfico de ELITON; que entre estes nomes anotados, conseguiram identificar alguns, dentre eles os réus destes autos, que eram traficantes abastecidos com drogas vindas da associação do ELITON, fls. 4073/4075.

A testemunha Eliel, policial civil, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

1ª Vara Criminal

Av. Peixoto Gomide, s/nº, . - Centro

CEP: 18200-160 - Itapetininga - SP

Telefone: (15) 3511-2411 - E-mail: Itapet1cr@tjsp.jus.br

0001548-97.2021.8.26.0269 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001548-97.2021.8.26.0269 - 2020/001450

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON DE ARAUJO SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIS BASTOS

Vistos.

JEFERSON DE ARAÚJO SANTOS, MARCELO MARTINS e MILTON SOARES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 33 e 35, caput, da n. Lei 11.343/06, sob a acusação de que em data anterior ao dia 30 de abril de 2020, teriam se associado a Pedro Antônio Vaz de Medeiros, Eliton Fernando Feliciano de Lima, Alexandre da Silva e outros, para o fim de praticar, reiteradamente, crimes de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e, no dia 18 de setembro de 2019, por volta das 10 horas, no galpão/barracão localizado na Rua João Olímpio de Oliveira, nº 899, Vila Assem, nesta cidade e comarca de Itapetininga, ANDRÉ, GUILHERME, CAIQUE, MATHEUS, JOHN, VALÉRIA, RICARDO e FABIANO, agindo em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios e divisão de tarefas com Eliton Fernando Feliciano de Lima, Vulgo "Fedo", Pedro Antônio Vaz de Medeiros e Alexandre da

Silva, guardavam e tinham em depósito, para comercialização a terceiros, 507,40kg de "maconha", divididos em 655 porções prensadas na forma de tijolos, 2,704kg de cocaína, dividida em 10.944 porções, sendo que 02 porções maiores estavam acondicionadas sem embalagens plásticas e 10.992 porções estavam acondicionadas em microtubos plásticos, e 198,30g de "crack", divididos em 503 porções, acondicionadas em embalagens plásticas vedadas por nós; bem como, no dia 30 de abril de 2020, por volta das 09 horas, na Chácara localizada na Estrada Vicinal de acesso ao Bairro Curuçá III, nº 19, EDIPO e MIZAEL, agindo em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios e divisão de tarefas com Eliton Fernando Feliciano de Lima, Vulgo "Fedo", Pedro Antônio Vaz de Medeiros, Alexandre da Silva e outros, guardavam e tinham em depósito, para comercialização a terceiros, 58 pacotes contendo 150 pinos de cocaína, com peso líquido de 1.550g, 09 porções grandes de cocaína, com peso líquido de 12.088,41g, 06 tijolos de cocaína, com peso líquido de 5.966,12g, e 03 tijolos de "maconha", com peso líquido de 1951,31g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O auto de exibição e apreensão encontra-se à fls. 47/55, 536/537, 3454/3456, 3526/3528 e 3551.

Laudo de exame pericial definitivo à fls.62/65, 3457/3462, 3492/3494, 3533/3537 e 3552/3554, com resultado positivo para cocaína e maconha.

Notificação dos réus nos termos do art. 55 da Lei 11.343/06 à fls.3874/3875.

Defesas escritas dos réus à fls.3935/3942, 3974/3975 e 3987/3988.

A denúncia foi recebida à fls.3989/3990, designando-se data para audiência de instrução, debates e julgamento, que se realizou à fls.4069/4070.

Foi declarada extinta a punibilidade do agente MILTON SOARES ante seu falecimento, fls. 4027.

Na audiência realizada por videoconferência foram ouvidas quatro testemunhas de acusação, arroladas em comum com as defesas dos réus; decretada a revelia do réu MARCELO e na sequência o réu JEFERSON foi interrogado, fls.4069/4070 (gravação audiovisual).

Alegações finais do representante do Ministério Público à fls.4093/4104, pugnando pela condenação dos réus JEFERSON e MARCELO nos termos da denúncia.

Alegações finais dos réus JEFERSON e MARCELO, pugnando pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente pleiteando a fixação da pena mínima; eventual exasperação da pena pela reincidência limitada à fração de 1/6; a fixação do regime inicial aberto ou semiaberto e seja concedido o direito de recorrer em liberdade, bem como a gratuidade de justiça.

Autos conclusos para sentença.

Eis, em síntese, o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O presente processo foi instaurado para apuração da responsabilidade penal dos réus no tocante à prática do delito de associação e tráfico ilegal de entorpecentes, em concurso material.

O feito foi extinto no tocante ao acusado MILTON SOARES em face do seu falecimento, prosseguindo nestes autos em relação aos réus: MARCELO e JEFERSON.

O réu JEFERSON negou participação nos crimes, alegando que possui trabalho fixo e não conhece o corréu MARCELO.

O réu MARCELO é revel.

O policial civil Adriano Barbosa narrou que participou apenas de cumprimentos de mandados de busca relacionados à investigação policial desta associação, fls.4071/4072.

A testemunha André Luís relatou que é policial civil e atuou nas investigações acerca do caso; que após a prisão do ELITON, foram apreendidos celulares e cadernetas de anotações na residência dele; que estas cadernetas continham anotações sobre a contabilidade do tráfico da associação, registradas com nomes, codinomes e alcunhas dos clientes do tráfico de ELITON; que entre estes nomes anotados, conseguiram identificar alguns, dentre eles os réus destes autos, que eram traficantes abastecidos com drogas vindas da associação do ELITON, fls. 4073/4075.

A testemunha Eliel, policial civil, narrou que os réus compravam as drogas de ELITON e revendiam, ou seja, a associação de ELITON abastecia os pontos de drogas mantidos pelos réus, fls. 4076/4078.

O policial civil Adriano Carneiro relatou que participou das investigações realizando a análise técnica dos documentos da associação apreendidos na operação realizada na casa do ELITON; que juntamente da análise destes documentos, houve outras diligências realizadas pelos policiais André e Eliel que possibilitaram a identificação de alguns nomes, dentre eles os réus deste processo; que realizou a análise de alguns telefones que tinham sido apreendidos e das anotações da contabilidade do tráfico, sendo que os réus eram citados frequentemente nestas documentações da contabilidade do tráfico apreendidas na casa do ELITON e nas conversas extraídas dos aparelhos celulares; que ELITON era o chefe, enquanto PEDRO e ALEXANDRE entregavam as drogas aos réus e recebiam o pagamento, já os réus, eram os responsáveis pela venda final aos usuários, fls. 4079/4082.

Finalizada a instrução, não foram produzidas provas suficientes à formação de um juízo de convencimento quanto à responsabilidade dos réus na prática a eles imputada.

Os policiais civis André Luís, Eliel e Adriano Carneiro afirmaram que participaram das investigações e constataram que o codinome dos réus constava nas anotações do Eliton como destinatários das drogas, portanto eram clientes e atuavam de forma independente nas suas biqueiras, isto é, sem qualquer tipo de subordinação.

Assim, não há materialidade delitiva em relação aos réus no tocante aos entorpecentes apreendidos nas datas mencionadas, já que a apreensão ocorreu em locais que não pertenciam aos réus, sendo certo de que eles sequer estavam presentes.

O processo é uma sequência de atos que se vinculam, formando premissas maiores e menores, as quais, analisadas no seu conjunto, permitem a formação de um juízo de convicção sobre a existência ou não da responsabilidade dos réus no evento. Não existem, portanto, ante o que consta dos autos, elementos suficientes para a definição legal do tipo em tela, militando, em favor dos réus, o benefício da dúvida.

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado narrada na denúncia e ABSOLVO os réus JEFERSON DE ARAÚJO SANTOS e MARCELO MARTINS, qualificados nos autos, com fulcro no art. 386 inciso VII do Código de Processo Penal.

Ante a absolvição, custas não são devidas.

Oportunamente, esgotadas as vias ordinárias, procedam-se às anotações e comunicações devidas, arquivando-se os autos com as cautelas legais.

P.I.C.

Itapetininga, 02 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA